Constituição Brasileira e Direitos Humanos

A Constituição Brasileira de 1988, principalmente em seus primeiros artigos, como, por exemplo, o Artigo 1, III, que estabelece a "dignidade da pessoa humana", está fortemente ligado à Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela ONU, em 48 países-membros, entre eles, Estados Unidos e França que passavam por um período de leis de discriminação racial e colonialismo na Ásia e África. Futuramente, a Declaração serviu como referência para grupos que lutaram pelos direitos de negros, mulheres e homossexuais na década de 1960.

A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto foram eventos históricos que tiveram grande impactos na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde esses eventos tiveram grandes violações aos Direitos Humanos, com execução de judeus e campos de concentração nazistas.

A ética democrativa se manifesta na cidadania ativa, onde o cidadão se reconhece como parte de um todo. Sendo assim, um exemplo de conduta baseada na ética cidadã e no respeito aos direitos humanos seria denunciar violações de direitos de crianças ou idosos (ECA/Estatudo do Idoso); cumprimento do serviço militar obrigatório, nos termos da

lei; a obrigatoriedade de votar sem participação na fiscalização de políticas publicas; a proteção do patrimônio público e do meio ambiente.

Constituição Federal de 1988:

- Artigo 1 (Fundamentos da República Federativa do Brasil) - "A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito...";
- Artigo 2 (Separação dos Poderes) - "São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário";
- Artigo 3 (Objetivos Fundamentais da República) - "Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos...";
- Artigo 4 (Princípios das Relações Internacionais) - "A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional; prevalência dos direitos humanos; autodeterminação dos povos; não intervenção; igualdade entre os Estados; defesa da paz; solução pacífica dos conflitos; repúdio ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; concessão de asilo político".

No Artigo 3 é definido como objetivo da República "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais". Essa norma constitucional reflete uma visão ética, voltada para a justiça social e a concretização da cidadania.

A República Federativa do Brasil, em suas relações internacionais, rege-se pelo princípio da "prevalência dos direitos humanos" (Art, 4, II, CF/88). Isso significa que o país deve priorizar a defesa da dignidade humana acima de interesses comerciais ou políticos no cenário internacional.

Declaração Universal dos Direitos Humanos:

- Artigo 1 (Igualdade e Dignidade) - "Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignididade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação um aos outros com espírito de fraternidade";
- Artigo 3 (Direitos Básicos) - "Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal";
- Artigo 6 (Reconhecimento Legal) - "Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reocnhecido como pessoa perante a lei";
- Artigo 15 (Direito à Nacionalidade) - "Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade".

O Artigo 1 traz os conceitos de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, numa referência à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada em 1789, após o triunfo da Revolução Francesa.

O direito expresso no Artigo 15 vem sendo sonegado a maior parte da população pertencente ao povo palestino, com territórios controlados por Israel.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirmou o papel dos direitos humanos na convivência coletiva, isso introduziu uma nova concepção nas relações internacionais ao possibilitar a superação da soberania estatal.

Como são de caráter universal, os Direitos Humanos referem-se a todo e qualquer ser humano sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião.

A realidade de falta de moradias dignas e de segurança alimentar para grandes parcelas da população em países como o Brasil tem demonstrado, até os dias de hoje, a incapacidade da concretização plena de Direitos Humanos básicos. Sendo assim, pode-se afirmar que a luta pelos direitos humanos é constante, pois historicamente não abarcou a totalidade dos seres humanos.